

0010771-67.2012.8.26.0438
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA
Comarca: Penápolis
Foro: Foro de Penápolis
Vara: 4ª Vara
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... convicção do Juízo:

"Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante..." (TACRIM-SP - AC - Rel. P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

Dessa forma, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado incorreu na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Penápolis
Foro de Penápolis
4ª Vara
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0010771-67.2012.8.26.0438 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0010771-67.2012.8.26.0438
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato
Autor:
Justiça Pública
Requerido:
Cleones Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia em face de CLEONES ALVES DA SILVA, vulgo "Muduru", qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, porque, em tese, no dia 18 de março de 2012, por volta das 08hs06min, no interior da agência do Banco Itaú situada na Avenida Luis Osório, nº 608, nesta cidade e Comarca de Penápolis-SP, subtraiu, para si, com abuso de confiança, a quantia de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), pertencentes a Leudiane Araújo de Souza.

Conforme o MP, apurou-se que o denunciado e a vítima viveram em união estável, razão pela qual CLEONES possuía uma cópia da chave da residência da vítima.

Segundo a denúncia, em data e horários ainda incertos ele ingressou na residência

dela e, no quarto de dormir, abriu uma bolsa e retirou de seu interior um cartão bancário com a respectiva senha.

Em seguida, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado CLEONES, empregando o cartão bancário referido, sacou a quantia de R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) da conta-corrente titularizada pela vítima. Logo depois, devolveu o cartão e a senha ao local de onde os retirou.

Por fim, consoante a acusação, no mês seguinte, a vítima constatou a ausência de fundos em sua conta e percebeu que houve um saque não realizado por ela. Ao verificar as imagens gravadas pelo sistema de segurança da agência, reconheceu o denunciado como sendo quem levantou o dinheiro.

A denúncia foi recebida no dia 19.11.2012 (fls. 36/37).

O réu foi citado (fl. 157), e apresentou Resposta à Acusação (fls. 169/172).

Durante a instrução foi ouvida a vítima (fl. 219), sendo o réu revel (fl. 257).

O Ministério Público apresentou memoriais, postulando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 261/265).

A Defesa, em memoriais, requereu a absolvição do acusado, enfatizando a fragilidade probatória (fls. 271/274).

II - Da Fundamentação

A materialidade está demonstrada pelo: i) boletim de ocorrência (fls. 5/7); ii) extrato bancário do saque (fl. 10); e iii) laudo pericial de degravação das imagens (fls. 13/24).

Resta saber se a autoria também restou comprovada pela prova oral colhida nos autos.

A vítima Leudiane Araújo de Souza disse que morava na mesma casa junto com Érica e Cleones, sendo apenas colegas. A respeito dos fatos, contou que, após chegar da roça, pegou o cartão para fazer uma "comprinha", mas a conta estava sem nada. Ela disse que perguntou para os dois se haviam mexido, ao que negaram e passaram a fazer acusações mútuas, até fazer "sua cabeça" para que fizesse um boletim de ocorrência. Ela fez o B0 e foi chamada por uma funcionária do banco que mostrou ele retirando o dinheiro. Disse que perguntou para ela se daria para retirar a "queixa", por respeito à mãe do réu, sendo informada que não podia mais. Confirmou que conseguiu reconhecer Cleones pelas filmagens das câmeras de segurança do banco e que ele estava sozinho. Ainda sobre os fatos, disse que não recuperou o dinheiro de volta e que Cleones pediu desculpas e disse que foi um erro. Lembrou que deixava a senha anotada no cartão e que deixava os documentos jogados pela casa porque um confiava no outro. Contou que, no dia dos fatos, Cleones não foi para a roça com ela e que não tinha nenhuma dívida com ele, ressaltando que também não teve nenhum relacionamento com ele. Por fim, acrescentou que não entregou e nem emprestou o cartão para ele (fl. 219).

Pois Bem.

Pelas provas angariadas nos autos, o conjunto probatório é conclusivo.

Urge destacar a palavra da vítima, no sentido de que, após perceber que sua conta estava vazia, tomou ciência de que foi realizado por alguém um saque no valor de R\$ 340,00 de sua conta bancária.

Confirmou que foi chamada por uma funcionária do banco e, após consultar as imagens da câmera de segurança do local, identificou o réu como sendo a pessoa que furtou seu dinheiro, acrescentando que ele pediu desculpas pelo ocorrido e reconheceu que aquilo foi um erro.

O réu, na DP (fl. 30), limitou-se a negar o furto em questão, alegando que não saiu de casa no dia dos fatos e que não é a pessoa que aparece nas imagens do circuito interno do banco.

Porém, é de se ressaltar que se a vítima quisesse prejudicar o réu, acusando-o do furto em questão, ela fá-lo-ia desde o boletim de ocorrência, o que não ocorreu, pois, no BO de fls. 5/7, a vítima não menciona ninguém, já que, desconhecia, naquele momento (antes de olhar as imagens da câmera de segurança do local), o(a) possível autor(a).

Ora, fica claro o delito cometido pelo acusado, observando-se o depoimento da testemunha Érica, em vida, sobre ter suspeitado do réu (fl. 89) e, ainda, o da vítima, prestado em juízo, reconhecendo, através das imagens das câmeras de segurança, o acusado como sendo quem efetuou o saque de sua conta.

Além disso, podendo o acusado vir em Juízo esclarecer sua versão, quedou-se inerte, pelo que decretada sua revelia (fl. 257), de modo que deverá prevalecer a versão da vítima, que serviu de base à formação da denúncia.

Diante da palavra da vítima, que sempre se manteve firme e coesa a sua versão, deve ser dado especial relevo, não havendo elemento concreto algum, nos autos, que faça supor que ela simplesmente criou essa história gratuitamente.

De fato, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior credibilidade e deve ser levada em conta na formação da convicção do Juízo:

"Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante..." (TACRIM-SP - AC - Rel. P. Costa Manso - JUTACRIM 86/226).

Dessa forma, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o acusado incorreu na prática do delito de furto.

E não se alegue estar-se diante de crime insignificante, pois a reprovação visada pelo Código Penal não possui em mira somente o valor econômico do bem subtraído, mas também objetiva afastar toda e qualquer conduta que gere intranquilidade e instabilidade social, que demanda a necessidade da reprovação da conduta do réu e da prática do crime, como o caso em tela, pelo que a procedência da ação se impõe.

No que pertine à qualificadora do abuso de confiança, esta restou plenamente evidenciada nos autos, pois o réu se valeu da facilidade proporcionada pelo ingresso à residência da vítima, vez que moravam juntos, bem como da relação de amizade e confiabilidade existente entre ambos, pois é necessário confiar antes de dividir um lar com alguém.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o reconhecimento de que o furto praticado pelo réu é "qualificado" (abuso de confiança), fixo a reprimenda inicial em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Na primeira fase, urge destacar que as circunstâncias judiciais da ré elencadas no art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, pelo que a pena, nesta fase de fixação

da pena, há de ser fixada no mínimo legal, qual seja, em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Na segunda fase, sem agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causas de aumento/diminuição.

Assim torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (primário e de bons antecedentes), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor.

Pelos mesmos motivos, entendo possível a substituição da pena corporal por PRD, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude e PSC, a cargo do Juízo da Execução, pelo mesmo período.

III - Do Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CLEONES ALVES DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no menor valor, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, substituída a pena corporal por Prestação Pecuniária de 1 (um) Salário Mínimo, a ser destinado ao Fundo Municipal da Infância e Juventude e PSC, a cargo do Juízo da Execução.

O apenado, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade, pois assim respondeu a todo o trâmite processual.

Transitada em julgado a sentença, insira-se seu nome no rol de culpados.

Condeno ainda o réu às custas e despesas do processo, cujo pagamento fica dispensado, pois beneficiário da AJG.

Honorários advocatícios à Patrona nomeada nos termos do Convênio OAB/DP (fl. 162).

P.R.I.C.

Penápolis, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA